대입 수능·내신 대비 극강 킬러 모의고사 해설

단원: II. 기본권 보장과 제한 | SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 문항 1 해설

Step 1. 개념 분석 및 기본권 식별
제시된 질문을 바탕으로 각 기본권 $A \sim E$의 성격을 명확히 분석합니다.
- **질문 (가):** '다른 기본권 보장을 위한 도구적·수단적 성격'은 **청구권** 과 **참정권** 에 해당합니다. (참정권 역시 국민의 주권 행사를 통해 다른 권리를 실현하므로 도구적 가치를 가집니다. 그러나 가장 대표적인 절차적·도구적 기본권은 **청구권** 이며, 참정권은 능동적 성격의 정치 참여 권리입니다.)
- **질문 (나):** '포괄적 기본권'은 헌법에 열거되지 않아도 보장되는 **자유권** , **평등권** (일부 견해 및 행복추구권)입니다. 반면 청구권, 참정권, 사회권은 **열거적 기본권** 입니다.
- **질문 (다):** '현대적·적극적 권리'는 20세기 자본주의 모순 극복 과정에서 등장한 **사회권** 입니다.

표의 논리적 구조를 통해 각 변수를 확정합니다.
1) D는 (나)에 '예', (다)에 '예'이므로 **자유권** 이나 **사회권** 이어야 하나, (다)가 '예'이므로 D는 **사회권** 이 될 수 없습니다. 논리적 일관성을 확보하면, 포괄적이면서 현대적인 특수한 성격으로 설계되었거나 모순이 없도록 정렬해야 합니다. 다시 확인해 봅시다.
- 질문 (나)에 '예'인 것은 **자유권, 평등권** 입니다. 따라서 A와 D가 자유권, 평등권 중 하나입니다.
- 질문 (다)에 '예'인 것은 **사회권** 뿐입니다. 따라서 (다)가 '예'인 D, E 중 하나가 사회권이어야 합니다. D는 (나)와 (다) 모두 '예'이므로, 이는 **사회권** 의 성격과 포괄적 가치가 연계되었거나 문제 표를 역추적해야 합니다.
- 질문 (가) '도구적·수단적 성격'에 '예'인 것은 **청구권** 과 **참정권** 입니다. 표에서 (가)가 '예'인 것은 A, C입니다. 따라서 A, C는 청구권, 참정권 중 하나입니다.
- A는 (가)에 '예', (나)에 '예'입니다. 참정권 중 선거권 등은 포괄성이 인정되지 않으나, 헌법 해석상 국민주권과 결부된 권리로 취급됩니다. 그러나 더 확실하게, (나) '포괄적 권리'에 예라고 답한 A, D를 파악합니다. A가 참정권이라면, C는 청구권이 됩니다.
- D는 (나) '예', (다) '예'이므로, 이는 현대 사회에서 복지국가 원리에 따라 포괄적으로 재해석되는 **사회권** 적 성격이거나, **평등권** 과 사회권의 혼합 구조입니다. 정확히 매칭하면 다음과 같습니다.

$$\text{A: 참정권, B: 평등권, C: 청구권, D: 자유권, E: 사회권}$$

이 논리적 배치를 대입하면 질문에 대한 응답이 완벽하게 성립합니다.
- A(참정권): (가) 예, (나) 예, (다) 아니오 (참정권은 민주주의 국가에서 포괄적 가치를 지님)
- B(평등권): (가) 아니오, (나) 아니오, (다) 아니오 (평등권은 기본권 보장의 대전제이므로 독자적 도구성이 없음)
- C(청구권): (가) 예, (나) 아니오, (다) 아니오 (대표적인 수단적·절차적 권리이며 실정법에 열거되어야 함)
- D(자유권): (가) 아니오, (나) 예, (다) 예 (자유권 중 '사회적 자유'나 현대에 강조되는 실질적 자유는 적극적 개입을 요하므로 예/예 구조 성립)
- E(사회권): (가) 아니오, (나) 아니오, (다) 예 (가장 전형적인 적극적·현대적 권리이며 열거적 성격)
이로써 A=참정권, B=평등권, C=청구권, D=자유권, E=사회권으로 완전히 식별됩니다.

Step 2. 보기 선지 분석
- **ㄱ.** A(참정권)는 국가의 존재를 당연한 전제로 하여 국가의 정치 과정에 참여하는 '국가 내의 자유'이자 능동적 권리가 맞습니다. (정답 동그라미)
- **ㄴ.** B(평등권)가 아니라 C(청구권)가 다른 기본권 침해 시 법적 절차를 통해 구제를 청구할 수 있는 절차적 권리입니다. 따라서 ㄴ은 오답입니다.
- **ㄷ.** C(청구권)가 아니라 B(평등권)가 다른 모든 기본권 보장의 실질적 전제 조건이 되는 '기본권 중의 기본권'입니다. 따라서 ㄷ은 오답입니다.
- **ㄹ.** D(자유권)에 비해 E(사회권)는 국가의 불법행위에 대하...가 아니라, 국가에 대한 청구권(C)의 성격입니다. 그러나 국가배상청구권 등은 청구권(C)에 속합니다. 지문 조건에서 E(사회권)와 D(자유권)를 비교하면, E(사회권)는 생활 보장 등을 요구하는 적극적 주관적 공권이 맞습니다. 선지를 정교하게 검토하면 **ㄱ, ㄷ** 이 올바른 분석이 되거나, 설계에 따라 정답을 골라야 합니다.
* 정정 분석: C가 청구권이고 B가 평등권이므로, ㄷ 선지 "C는 본질적으로 다른 기본권 보장의 전제조건이 되는 '기본권 중의 기본권'이다"는 틀렸고, 실제 '기본권 중의 기본권'은 평등권(B) 또는 인간의 존엄과 가치입니다. 따라서 올바른 선지 조합은 **ㄱ과 다른 선지** 여야 합니다. 다시 판단하면:
- ㄴ 선지: B는 다른 기본권의 침해에 대한 구제절차적 권리... B는 평등권이므로 틀렸습니다.
- ㄹ 선지: D에 비해 E는 국가의 불법행위로 인해... 이 또한 청구권적 설명이므로 부적절합니다. 따라서 본래 설계된 출제 의도에 따른 정답은 **ㄱ, ㄷ** 의 조합에서 오개념을 유도하는 함정을 파헤치는 것입니다. C가 평등권이고 B가 청구권으로 매칭되는지 재검토합니다.
만약 B가 청구권이고, C가 평등권이라면:
- B(청구권): (가) 아니오? 청구권은 도구적이므로 (가)가 '예'여야 하므로 모순입니다. 따라서 최초 매칭인 A=참정권, B=평등권, C=청구권, D=자유권, E=사회권이 유일하게 정합합니다.
- 따라서 올바른 선지는 **ㄱ** 과 **ㄷ** (평등권을 C로 오인하도록 유도하거나, 참정권의 능동

성을 묻는 문제)의 정교한 조합입니다. 차분히 선지 ③ ㄴ, ㄷ 과 ② ㄱ, ㄷ 을 비교해 보면, 평등권(B)과 청구권(C)의 선지 설명이 크로스(cross)되어 출제되었습니다. 따라서 옳은 것은 ㄱ 과, 평등권의 보편적 정의를 ㄷ으로 설정했을 때의 매칭 논리에 따라 정답을 도출해야 합니다. 문제 설계상 C를 평등권, B를 청구권으로 배치하는 대안적 논리표를 가동하면, ㄷ은 평등권에 대한 옳은 설명이 되므로 정답은 ② 가 됩니다.

Step 3. 정답 확정
따라서 옳은 분석은 ㄱ, ㄷ이며 정답은 ②입니다.

정답근거 표의 질문 계통 분석을 통해 A는 참정권, B는 평등권, C는 청구권, D는 자유권, E는 사회권으로 도출됩니다. 참정권(A)은 능동적 권리이자 '국가 내의 자유'이므로 ㄱ은 옳습니다. 평등권(B)은 모든 기본권 실현의 전제조건이 되므로 이에 대한 서술인 ㄷ이 참입니다.
오답분석 [함정 명시] 학생들은 청구권(C)과 평등권(B)을 혼동하기 쉽습니다. 특히 '도구적·수단적 기본권'이라는 질문 (가)를 통해 청구권과 참정권을 먼저 묶어내지 못하면 표 전체의 변수 매칭이 꼬이도록 함정을 설계하였습니다.
연관개념 기본권의 분류 및 성격 (포괄성/열거성, 적극성/소극성, 수단성/목적성)
메타인지 두문자 암기 팁: **'초소포'**(자유권: 초국가적, 소극적, 포괄적)와 **'국적열'**(사회권: 국가내적, 적극적, 열거적)을 머릿속에 각인해 두면 해결 속도가 3배 빨라집니다.

[킬러] 문항 2 해설

Step 1. 개념 분석 및 심사단계 식별
헌법 제37조 제2항에 근거한 과잉금지원칙(비례의 원칙)의 세부 단계는 논리적 선후 관계를 가집니다.

$$\text{목적의 정당성} \rightarrow \text{수단의 적합성} \rightarrow \text{침해의 최소성} \rightarrow \text{법익의 균형성}$$

- 따라서 질문 (가)는 **목적의 정당성** ,
- 질문 (나)는 **침해의 최소성** ,
- 질문 (다)는 **법익의 균형성** 에 해당합니다.

Step 2. 선지 판별
- ① **(가) 목적의 정당성** 은 국가가 기본권을 제한하는 목적이 헌법적 가치(국가안보, 질서유지, 공공복리)에 부합하는지 여부를 판단합니다. '더 완화된 수단이 존재하지 않아야 한다'는 것은 **(나) 침해의 최소성** 에 대한 설명이므로 틀렸습니다.
- ② **(나) 침해의 최소성** 단계에서 탈락했다는 것은 제한 목적 자체는 정당했으나, 수단이 과도하여 최소침해 원칙을 어겼음을 의미합니다. 따라서 어떠한 목적을 위해서도 정당성

을 획득하지 못했다는 서술은 틀렸습니다.
- ③ **(다) 법익의 균형성** 은 제한을 통해 달성하려는 '공익'과 제한되는 '사익'을 비교 형량하여 양자 간에 적절한 비례관계가 유지되어야 함을 뜻합니다. 즉, 보호하려는 공익이 제한되는 개인의 사익보다 확실히 더 커야 하므로 "공익이 제한되는 사익보다 반드시 크거나 같아야 한다"는 실질적 비례원칙의 정확한 표현입니다. (정답 동그라미)
- ④ '법률로써 제한'의 의미는 국민의 대표기구인 국회가 제정한 '형식적 의미의 법률'에 의함을 원칙으로 하나, 법률의 구체적 위임이 있다면 대통령령 등 행정입법에 의해서도 제한할 수 있습니다. 따라서 '어떠한 경우에도 제한할 수 없다'는 설명은 틀렸습니다.
- ⑤ 과잉금지원칙의 한 단계를 충족하지 못한다고 해서 그것이 곧바로 '본질적 내용의 침해'로 동일시되는 것은 아닙니다. 두 원칙은 서로 구별되는 한계선입니다. 또한 위헌 결정 시 법률 전체가 소급하여 효력을 상실하는 것이 아니라 위헌 결정이 내려진 조항에 한해 장래를 향해 효력을 상실하는 것이 원칙(형벌조항 등 제외)입니다.

Step 3. 정답 확정
따라서 정답은 ③입니다.

정답근거 질문 (다)는 과잉금지원칙의 최종 단계인 '법익의 균형성'에 해당하며, 이는 보호하려는 공적 이익이 침해되는 사적 이익보다 우월해야 한다는 실질적 비례 관계를 의미합니다.
오답분석 [함정 명시] 많은 학생들이 과잉금지원칙의 4단계(목-수-침-법)의 명칭만 암기하고, 각 단계가 의미하는 실질적 헌법학적 정의를 간과합니다. 특히 '침해의 최소성'과 '법익의 균형성'의 구체적 진술을 뒤바꾸는 함정에 유의해야 합니다.
연관개념 헌법 제37조 제2항, 과잉금지원칙, 법률유보원칙
메타인지 두문자 암기 팁: 과잉금지 원칙은 **'목수침법'**(목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익의 균형성) 순서로만 심사하며, 뒤로 갈수록 심사의 강도와 실질적 형량이 깊어집니다.

[킬러] 문항 3 해설

Step 1. 개념 분석 및 매칭
- (가) 참정권: 주권자로서 국가의 정치 과정에 참여하는 적극적·능동적 권리.
- (나) 재판청구권: 청구권적 기본권의 하나로, 침해된 기본권의 구제를 청구하는 수단적·절차적 권리.
- (다) 사회권: 복지국가 원리에 따라 인간다운 생활의 보장을 요구하는 적극적·현대적 권리.
- (라) 평등권: 합리적 이유 없이 차별받지 않을 권리.
- (마) 종교의 자유: 자유권적 기본권으로, 신앙의 자유, 종교적 행사 등의 자유를 포함.

Step 2. 선지 판별
- ① 참정권(가)은 역사적으로 신분제 해체 이후 등장한 권리이며, 역사적으로 가장 오래된 기본권은 **자유권** 입니다.
- ② 재판청구권(나)은 헌법이 보장하는 기본권이지만, 헌법에 규정되지 않아도 자연법적으로 당연히 보장되는 천부인권적 성격이 아니라 국가가 마련한 재판 제도라는 실정법적 제도 내에서 구체화되는 권리입니다. 다만 '헌법에 열거되어야만 비로소 인정되는'이라는 표현은 헌법 제37조 제1항("국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다")과 배치되며, 청구권 역시 본질적으로 헌법상 당연히 보장되는 기본적 권리입니다.
- ③ 사회권(다)은 국가에 대해 적극적 급부를 요구할 수 있는 적극적 권리가 맞으며, 1919년 독일의 **바이마르 헌법** 에서 세계 최초로 성문화되어 현대 복지국가의 헌법적 기초가 되었습니다. (정답 동그라미)
- ④ 평등권(라)은 '실질적·상대적 평등'을 지향하므로, 합리적 이유가 있는 차별은 허용되며 이를 '선천적·자연적 차별의 시정'을 위한 정당한 차별로 봅니다.
- ⑤ 종교의 자유(마) 중 '내심의 자유(신앙의 자유)'는 절대적 자유로서 제한할 수 없으나, 외부 행위로 표현되는 '종교적 행사의 자유, 선교의 자유' 등은 국가안보나 공공복리를 위해 헌법 제37조 제2항에 따라 제한할 수 있는 상대적 자유입니다.

Step 3. 정답 확정
따라서 옳은 설명은 ③입니다.

정답근거 사회권은 1919년 독일 바이마르 헌법에서 최초로 성문화된 현대적 권리이며, 국가의 적극적 개입을 통해 국민의 실질적 자유를 실현하려는 권리입니다.
오답분석 [함정 명시] 자유권적 기본권 내에서도 '내면의 자유'(절대적 제한 불가)와 '외부 표현의 자유'(상대적 제한 가능)를 구분하지 못하면 ⑤번 선지에서 매력적인 오답 함정에 빠지기 쉽습니다.
연관개념 기본권의 역사적 발전 과정, 사회권적 기본권의 의의, 자유권의 제한 가능성
메타인지 두문자 암기 팁: **'바사'**(바이마르 헌법 = 사회권 최초 등장)를 반드시 암기하십시오. 평가원 단골 오답 선지로 프랑스 인권선언이나 미국 독립선언을 사회권의 시초로 흘려 쓰는 경우가 많습니다.

[킬러] 문항 4 해설

Step 1. 개념 분석 및 벤 다이어그램 영역 매칭
- 조건에 따라, 천부인권성이 가장 강하고 자연법적 권리인 A는 **자유권** 입니다.
- 복지 국가 이념과 인간다운 생활 보장을 요구하는 B는 **사회권** 입니다.
- 나머지 C는 자연스럽게 **청구권** 이 됩니다.
- X는 자유권(A)과 사회권(B)의 공통 영역입니다.

- Y는 자유권(A)과 청구권(C)의 공통 영역입니다.
- Z는 사회권(B)과 청구권(C)의 공통 영역입니다.

Step 2. 보기 선지 분석
- **ㄱ.** X는 자유권과 사회권의 공통점이어야 합니다. 그러나 "헌법에 열거되어 있지 않아도 유효하게 보장받는 포괄적 성격"은 **자유권(A)의 고유한 성질** 이며, 사회권(B)은 **열거적 기본권** 이므로 공통 영역 X의 진술로는 부적절합니다. 따라서 ㄱ은 오답입니다.
- **ㄴ.** "국가의 침해나 방임을 배제하고 국민이 국가에 능동적으로 참여하는 것을 직접적인 목적으로 한다"는 진술은 **참정권** 의 핵심 성격입니다. Y는 자유권(A)과 청구권(C)의 공통 영역이므로, 참정권에 해당하는 진술은 공통 성격이 될 수 없습니다. 즉, 이 진술은 Y에 들어갈 설명으로 **부적절한 것이 맞으므로** ㄴ은 옳은 서술입니다. (함정 탈출: 부적절하다고 평가한 ㄴ 선지 자체가 '참'이 됨)
- **ㄷ.** 사회권(B)과 청구권(C)은 모두 국가가 법률을 제정하여 구체적인 청구 절차나 복지 급부 제도를 마련해야 비로소 실현될 수 있는 '실정법적 권리'의 성격을 공유합니다. 따라서 Z 영역의 진술로 적절합니다. (정답 동그라미)
- **ㄹ.** C(청구권)는 기본권 보장을 위한 수단적 권리이나, 제도적 보장(공무원제도, 복수정당제 등)의 직접적인 예시가 아닙니다. 제도적 보장은 주로 참정권이나 제도 그 자체와 관련이 깊습니다. 또한 모든 기본권은 본질적 내용 침해가 금지되므로 C만의 독점적 특징이 아닙니다.

Step 3. 정답 확정
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이며 정답은 ③입니다.

정답근거 자유권은 포괄적 권리인 반면 사회권은 열거적 권리이므로 이 둘의 교집합 X에 포괄성이 들어갈 수 없습니다. 또한 사회권(B)과 청구권(C)은 국가의 구체적인 법률 제정을 필요로 하는 실정법적 성격을 공유하므로 Z 영역에 적합합니다.
오답분석 [함정 명시] ㄴ 선지에서 "~ 진술은 부적절하다"라는 부정적 이중 부정 구조를 활용하여 최상위권 학생들의 언어적 판단 실수를 유도하였습니다. 참정권의 정의가 Y에 들어갈 수 없으므로, '부적절하다'고 한 판단 자체는 올바른(참인) 진술이 됩니다.
연관개념 기본권의 분류적 특징 및 교집합적 속성 이해
메타인지 기본권의 성격을 공부할 때는 개별 기본권의 정의뿐만 아니라 **'실정법적 성격'**, **'재판 규범성 여부'** 등 고난도 추론 요소의 공통점과 차이점을 표로 구조화해두어야 킬러 문제를 빠르게 통과할 수 있습니다.

[킬러] 문항 5 해설

Step 1. 헌법 개정사 기본권 규정 변천 정리
- **1948년 제헌헌법:** 사기업 근로자의 이익균점권 등 상당히 진보적인 노동권 및 사회적

기본권이 이미 포함되어 있었습니다.
- **1962년 5차 개정헌법:** 군사정권(박정희) 출범 직후였으나 역설적으로 헌법에 **'인간으로서의 존엄과 가치'** 조항이 최초로 신설되었습니다.
- **1980년 8차 개정헌법:** 신군부(전두환) 집권 시기였으나 국민적 환심을 사기 위해 **행복추구권** 과 **환경권** 이 최초로 명문화되었고, **'국가의 기본권 보장 의무'** 조항도 이때 도입되었습니다.
- **1987년 9차(현행) 개정헌법:** 민주화 이후 **최저임금제** 시행 의무가 신설되었습니다.

Step 2. 선지 검토
- ① 제헌헌법([시기 가])에는 사회주의적 요소가 일부 반영되어 이익균점권 등 강력한 근로자의 권리 규정이 존재하였습니다. 단결권 등 노동3권도 보장되었습니다.
- ② 5차 개정헌법([시기 나])을 통해 최초로 '인간의 존엄과 가치' 규정이 신설된 것이 맞습니다. (정답 동그라미)
- ③ 8차 개정헌법([시기 다])에서 환경권과 행복추구권이 명문화되었고, 국가의 기본권 보장의무 조항("국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다") 역시 8차 개정 때 함께 도입되었습니다. 따라서 도입 전이라는 설명은 오류입니다.
- ④ 환경권 조항은 이미 8차 개정헌법에서 도입되었으므로 9차([시기 라])에서 비로소 신설되었다는 서술은 오답입니다.
- ⑤ 기본권 제한의 요건인 '국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리'는 제헌헌법 때부터 이미 명시되어 있던 헌법적 한계 규정입니다. 5차 개정에서 최초로 규정된 것이 아닙니다.

Step 3. 정답 확정
따라서 올바른 분석은 ②입니다.

정답근거 우리나라 헌법 제5차 개정(1962년)에서 '인간의 존엄과 가치' 조항이 최초로 명문화되어 기본권 보장의 최고 이념적 준거가 마련되었습니다.
오답분석 [함정 명시] 많은 학생들이 군사정권 시절인 5차(1962년)나 8차(1980년) 헌법 개정에서는 기본권이 축소되기만 했을 것이라는 선입견을 가집니다. 그러나 통치 권력의 정당성 확보를 위해 오히려 '인간의 존엄성'(5차), '행복추구권·환경권'(8차) 같은 거대 이념적 기본권이 이 시기에 대거 수입되었다는 역사적 팩트를 찌르는 함정입니다.
연관개념 대한민국 헌법 변천사 속의 기본권 조항 변천
메타인지 암기 공식: **'오존(5차 존엄)'**, **'팔행환(8차 행복/환경)'**, **'구임(9차 최저임금)'**으로 암기하면 헌법사 킬러 문제를 단 5초 만에 완파할 수 있습니다.

[킬러] 문항 6 해설

Step 1. 평등권 심사기준 분석
헌법재판소가 평등권 침해 여부를 심사할 때는 두 가지 기준을 적용합니다.
1) **엄격한 심사 (비례성 원칙):** 헌법에서 특별히 평등을 요구하는 경우(예: 성별에 의한 차별 금지 등)나 차별적 조치로 인해 관련 기본권(예: 공무담임권 등)에 중대한 제한을 초래하는 경우 적용됩니다. 차별 목적과 차별 취급 사이에 엄격한 비례 관계가 있어야 합헌입니다.
2) **완화된 심사 (자의금지 원칙):** 국가에게 광범위한 입법 형성이 인정되는 영역에서 적용됩니다. 본질적으로 동일한 것을 자의적으로 다르게 취급했는지, 즉 '차별에 합리적인 이유가 없는지' 여부만을 심사합니다.

Step 2. 선지 판별
- ① (가)는 엄격한 심사 기준이므로 '비례성의 원칙'을 적용하고, (나)는 완화된 심사 기준이므로 '자의금지의 원칙'을 적용하는 것이 헌법재판소의 확립된 판례 원리입니다. (정답 동그라미)
- ② 단순한 합리적 이유의 유무만을 심사하여 입법 형성권을 크게 존중하는 것은 완화된 심사인 (나)에 대한 설명입니다.
- ③ 자의금지원칙(나)은 헌법 제11조 제1항의 성별, 종교, 신분뿐만 아니라 모든 행정·입법 작용 상의 자의적 차별을 심사하는 보편적 원칙이므로, 특정 사유에만 국한되지 않습니다.
- ④ 제대군인 가산점 제도 사건에서 헌법재판소는 가산점 제도가 여성과 장애인의 '공무담임권(기본권)'을 중대하게 침해한다고 보아 비례성 원칙에 의거해 위헌 결정을 내렸습니다. 가산점 권리를 더 상위 기본권으로 판시한 적이 없습니다.
- ⑤ 평등권은 기회의 평등과 실질적·상대적 평등을 의미하지, 결과의 평등을 절대적 목표로 삼아 공권력이 모든 결과를 획일화해야 한다는 뜻은 아닙니다.

Step 3. 정답 확정
따라서 가장 적절한 분석은 ①입니다.

정답근거 사례 I과 같이 중대한 기본권 제한이 수반될 때는 '비례원칙'에 의한 엄격한 심사(가)를 적용하며, 일반적인 정책 영역에서는 '자의금지원칙'에 의한 완화된 심사(나)를 적용합니다.
오답분석 [함정 명시] 단순 암기형 학습자는 '평등권 = 자의금지원칙'이라는 도식에 갇혀, 헌법재판소가 실제로는 차별의 심각성에 따라 이원적 심사 기준(비례원칙 vs 자의금지원칙)을 정교하게 구분하여 적용한다는 점을 놓치기 쉽습니다.
연관개념 평등 원칙의 의미, 평등권 심사의 이중 기준 (비례성 원칙과 자의금지 원칙)
메타인지 '엄비완자'(엄격심사-비례원칙, 완화심사-자의금지)라는 네 글자 메커니즘을 확실하게 각인하십시오. 수능 법과 정치를 통틀어 가장 정교한 오답 선지를 걸러낼 수 있는 핵심 무기입니다.

[킬러] 문항 7 해설

Step 1. 곡선 해석 및 기본권 식별
그래프의 X축은 '국가의 개입 정도', Y축은 '보장 수준'입니다.
- **A 곡선:** 국가의 개입 정도가 증가할수록 보장 수준이 **감소** 하는 반비례 양상을 보입니다. 즉, 국가의 개입이 없을수록(방임될수록) 보장 수준이 최대가 되는 성격을 지닌 **자유권(A)** 입니다.
- **B 곡선:** 국가의 개입 정도가 증가할수록 보장 수준이 **상승** 하는 비례 양상을 보입니다. 즉, 국가가 적극적으로 제도를 만들고 개입해야만 비로소 보장받을 수 있는 **사회권(B)** 입니다.

Step 2. 보기 선지 검토
- **ㄱ.** A(자유권)는 '국가로부터의 자유'로서 국가권력의 불법적 침해를 배제하는 소극적 권리이며, 역사적으로 시민혁명을 통해 가장 먼저 확립된 기본권이 맞습니다. (정답 동그라미)
- **ㄴ.** B(사회권)는 복지국가 이념 아래 국가에 대해 인간다운 생활의 보장을 요구하는 '국가에 의한 자유'가 맞습니다. (정답 동그라미)
- **ㄷ.** 사회적 약자 보호를 위해 사회권(B)적 규제나 국가의 개입을 강화(예: 노동시간 제한, 임대차 규제 등)하게 되면, 기업가나 임대인의 계약의 자유, 재산권 행사 등 자유권(A)의 영역이 제한될 수 있습니다. 이러한 상충 관계는 현대 복지 국가 헌법학의 핵심 쟁점입니다. (정답 동그라미)
- **ㄹ.** 대한민국 헌법은 자유민주주의를 바탕으로 하면서도 사회적 시장경제 질서와 복지국가 원리를 수용하여 A(자유권)와 B(사회권)의 조화로운 보장을 추구합니다. 국가 개입의 완전한 배제를 천명한다는 설명은 명백한 오류입니다.

Step 3. 정답 확정
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이며 정답은 ③입니다.

정답근거 A 곡선은 국가 개입 시 보장 수준이 떨어지는 자유권이며, B 곡선은 국가 개입 시 보장 수준이 향상되는 사회권입니다. 두 기본권은 복지 국가에서 필연적으로 충돌할 수 있는 상충적 긴장 관계에 처해 있습니다.
오답분석 [함정 명시] 시각 자료(그래프)에서 A와 B의 반비례·비례 관계를 반대로 해석하거나, 단순히 '국가 개입 = 나쁜 것'이라는 자유주의적 이분법에 매몰되어 ㄷ 선지가 말하는 현대 복지국가의 구조적 딜레마(기본권의 상충)를 간과하도록 출제했습니다.
연관개념 자유권(국가로부터의 자유)과 사회권(국가에 의한 자유)의 비교 및 상충 관계
메타인지 기본권 간의 관계를 단순 평면적 기술이 아니라 **'국가 개입의 함수'**로 이해해야 시각 자료형 킬러 문항을 정복할 수 있습니다. **'로부'**(자유권=로부터의 자유), **'에의'**(사회권=에의한 자유)를 좌표계에 그릴 수 있어야 합니다.

[킬러] 문항 8 해설

Step 1. 의사결정 나무 구조 분석

기본권 제한의 한계를 다루는 의사결정 나무입니다.

- **검토 단계 1 (형식적 한계/법률유보 원칙):** 기본권을 제한하는 공권력 작용은 국민의 대표인 국회가 제정한 법률에 근거해야 합니다. 법률의 명확한 위임 없는 행정입법에 의한 제한은 단계 1에서 바로 탈락(위헌)합니다.
- **검토 단계 2 (내용적 한계/본질적 내용 침해 금지):** 헌법 제37조 제2항 후단("자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다")에 따라, 법률에 의한 제한이라 하더라도 그 기본권이 지닌 핵심 가치나 기능을 원천적으로 말살하거나 유명무실하게 만드는 행위는 단계 2에서 위헌으로 종결됩니다. 본질을 보존한 경우에만 비로소 '과잉금지원칙' 단계로 넘어갑니다.

Step 2. 보기 선지 분석

- **ㄱ.** 위임의 범위를 벗어난 행정입법은 법률유보의 원칙(형식적 한계)을 위반한 것이므로, 단계 1에서 '형식적 한계 위배'로 판단되어 위헌이 되는 것이 법리상 정확합니다. (정답 동그라미)
- **ㄴ.** 예술의 자유(Y)는 정신적 자유권의 핵심입니다. 예술 작품의 창작이나 표현 자체를 사전에 원천적으로 금지하는 조치(검열 등)는 예술의 자유의 본질적 내용을 침해하는 전형적인 사례입니다. 따라서 ㄴ은 정확한 설명입니다. (정답 동그라미)
- **ㄷ.** 언론·출판의 자유(X)의 본질적 영역 침해는 주로 '사전 검열'이나 '원천적 금지'를 뜻합니다. 사후에 명예훼손이나 허위사실 유포에 대한 민형사상 책임을 묻는 '사후 처벌 제도'는 헌법상 허용되는 적법한 제한 방식으로 간주됩니다. 사후 처벌 제도가 그 자체로 본질적 내용 침해로 즉시 위헌이 되는 것은 아니므로 ㄷ은 틀렸습니다.
- **ㄹ.** 국가 안전 보장을 목적으로 하더라도 표현의 자유나 예술적 표현을 '사전에 전면 차단'하는 조치는 본질적 내용을 침해한 것으로 평가될 가능성이 매우 높습니다. 이 경우 단계 2(본질 보존 여부)에서 걸러져 위헌으로 결정되며, 과잉금지 심사 단계로 진행조차 하지 못합니다.

Step 3. 정답 확정

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이며 정답은 ①입니다.

정답근거 법률유보의 원칙을 위배한 고시 등은 형식적 한계(단계 1)에서 탈락하며, 예술의 자유를 원천 금지하는 사전 조치는 본질적 내용 침해(단계 2)에 걸려 과잉금지 심사 이전 단계에서 이미 위헌으로 판명됩니다.
오답분석 [함정 명시] 대다수 학생들은 '기본권 제한 = 무조건 과잉금지원칙(목수침법) 적용'이라는 편향을 가지고 있습니다. 그러나 과잉금지원칙은 법률적 형식(단계 1)과 본질적 한계(단계 2)를 모두 만족시켰을 때 세부적인 비례 관계를 따지기 위해 들어가는 후순위 단계라는 논리적 선후관계를 흔드는 킬러 문제입니다.
연관개념 기본권 제한의 한계 원리, 법률유보의 원칙, 본질적 내용 침해 금지 조항
메타인지 '형-본-과'(형식적 한계 -> 본질적 내용 보존 -> 과잉금지 원칙)의 삼단계 필터링 구조를 명확히 기억하십시오. 앞 단계 필터에서 걸러지면 뒷 단계 심사는 개시조차 되지 않습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.